

双层制的起源：1602-1625 年荷兰东印度公司内部治理冲突考察

法学院 20 级 张芮铭

目录

引言	2
一、早期荷兰东印度公司公司治理结构的形成	2
（一）作为特许公司的 VOC	2
（二）初期 VOC 治理结构：投资者、管理者与“十七人会议”	3
1. 投资者	3
2. 管理者	4
3. “十七人会议”	5
二、第一特许状时期公司治理冲突及其表现	6
（一）管理者与投资者间的冲突	6
（二）国家与投资者间的冲突	7
（三）冲突的集中表现：1621-1622“小册子”运动	8
三、第二特许状时期公司治理改革及其影响	8
（一）双层制的诞生：《1623 年特许状》颁布	8
（二）双层制治理改革效果与后续影响	9
结语	11

引言

双层制（two-tier）作为一种公司治理模式，在现代公司中扮演着极其关键的角色。它的基本逻辑是：股东会任免监事会，监事会选举和罢免董事会，董事管理公司，由此形成“股东会—监事会—董事会”的双层治理结构。双层制顾名思义，因存在双重选任而形成双层结构，区别于英美法系公司法上“股东会—董事会”的单层制模式。许多大陆法系的国家都对双层制有所规定。其中，一些国家强制公司适用双层制（如芬兰）；另一些则只在特殊公司中强制规定，其他公司不作要求（如德国、荷兰）；还有一些国家则提供“菜单式”的立法模式，公司可自由选择单层制或双层制（如意大利、法国）。[1]欧盟公司法第5号指令曾尝试建议将欧盟的公司治理模式统一为双层制，但由于各国传统难以调和与接受，指令始终没有逾越“草案”阶段。[2]

可见，历史传统在制度融合中扮演了极其重要的角色，而明确公司治理模式的起源，则有助于我们更深入地理解欧盟公司法立法的背后逻辑，为剖析其法律框架提供一个有益的视角。目前，谈及双层制治理模式的发端，人们总是从德国立法开始。[3]然而事实上，世界上的第二个公司——1623年荷兰东印度公司（Vereenigde Oostindische Compagnie, 简称 VOC）的公司治理改革后，双层制已初见雏形。[4]因此，厘清 VOC 治理制度改革表现，进而厘清双层制的起源，对我们理解欧盟国家公司治理演变，乃至理解世界公司治理模式发展都有所裨益。本文意在简要考察 1602-1625 年 VOC 公司治理冲突史，意图澄清双层制产生的背景、原因与影响。

一、早期荷兰东印度公司公司治理结构的形成

（一）作为特许公司的 VOC

1594 年，为了规避葡萄牙对亚洲香料贸易的垄断，阿姆斯特丹的九名商人创建了远地公司（Compagnie van Verre/ Far Land Company）从事航海贸易。这九名商人同时担任该公司的董事并且承担无限责任，其他投资者则仅仅作为股东。此时的企业形式尚不完善，永续资本还没有诞生，按照“一航一清”的古老原则，公司在每次出海航行归来后，都会进行一次清算（贩卖货物，解雇人员，分配资产）。因此，远地公司是临时的，只持续一次航行，就像旧的 Commenda 一样。

[1] Andrea Vicari, *European Company Law*, De Gruyter, 2021, p. 71-76.

[2] Andrea Vicari, *European Company Law*, De Gruyter, 2021, p. 69.

[3] David Block & Anne-Marie Gerstner, *One-Tier vs. Two-Tier Board Structure: A Comparison Between the United States and Germany*, *Comparative Corporate Governance and Financial Regulation* (2016). p.1-69. 中文文献参见林一英：《公司监督机构的立法完善：超越单层制与双层制》，载《法学杂志》2022 年第 4 期。

[4] Andrea Vicari, *European Company Law*, De Gruyter, 2021, p.71.

[5]1597年，远地公司的航班从东印度群岛归来，240名船员，仅有87名生还，所带回的商品也仅够支付成本。从结果来看，此次贸易是失败的。但是，它的出现却证明了航行亚洲是可能的。由此，远地公司实际上开辟了一条通往东印度群岛的新贸易路线。[6]

1595年至1601年间，眼见有利可图，荷兰的各个省（主要是荷兰省和泽兰省）又先后成立了八家类似的公司。亚洲远洋贸易一时成为商业热潮，荷兰开始在东印度贸易占据领先地位，迫使葡萄牙屈居第二。然而，过于繁盛的国内竞争导致印度市场买价上涨，而荷兰市场卖价下降，利润空间被压缩。为了稳定商业秩序，商人和各邦开始寻求联合。

1602年，荷兰议会（Staten Generaal）颁布特许状，要求这些东印度贸易公司合并，组建VOC，并授予其“在未来二十一年内航行至好望角以东或麦哲伦海峡以外地区的唯一权利”。[7]VOC就是一种特许公司。而所谓特许公司，是指起源于14世纪的欧洲，并在16至19世纪中叶达到鼎盛，由国王凭其特权或议会通过特别法令，以授予特许状（charter）方式而设立的公司。[8]由此可知，特许公司的创建初衷并不是为了私益，而是为了公共利益，正如特许状所言，是为了“促进荷兰王国的利益和福祉，以及相关国家所有公民的利益”[9]。VOC因此获得了对亚洲贸易的垄断权，甚至有权发动战争。这种公私合营的性质为后文的冲突埋下了伏笔。

（二）初期 VOC 治理结构：投资者、管理者与“十七人会议”

特许状虽为一种特殊的行政许可，它规定了大量公司的相关制度规范，包括公司目的、资本制度、治理结构、清算条款、退出机制等事项，在事实上构成了VOC的公司章程。就公司治理制度而言，我们可以从特许状里规定的“十七人会议”、经理与投资者之间的关系来了解详情。

1. 投资者

VOC的投资者（Partecipant/ participant），[10]基本可以视为现代公司股东。他们由两部分组成，一部分是商会的经理人，这些人有着经营合并的先前公司（voorcompagnieën/ precompany）的经验与技能，他们可以成为VOC的管理人员，前提是向VOC投资超过一定数额[11]；另一部分则是各省的民众，特许状规定了民众的普遍参与机会[12]，设置专人接收民众投资[13]。

VOC投资者与现代公司股东所承担的义务基本一致，即出资义务，但是投资者享有的权利则与现代股东有所异同。相同之处在于，第一，投资者具有转让权，其出资份额能够在自由转让，以至于公司成立后，荷兰各省迅速产生了股权交易的二级市场；[14]第二，投资

[5] Stefano Paolo Catelani, *Corporations and Their Governance between History and Practice*, 1 INT'L. I N-HOUSE COUNSEL J. 1 (2007), p.5.

[6] de Jongh, Matthijs, *Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625*, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.7.

[7] Article 34 of 1602 Charter. Groot Placaet-Boek I (Great Placard Book I), column 530 et seq. A transcription of the text and its English translation have been published in Gepken-Jager et al. (eds.) 2005. 本文中荷兰法律原始文献均转引自 de Jongh, Matthijs, *Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625*, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.8.;对于1602年特许状，英文版本还可参见 Peter Reynders & Rupert Gerritsen, *A Translation of the Charter of the Dutch East India Company (Verenigde Oostindische Compagnie or VOC) (Rev. ed. 2011)*, Australia on the Map Division, Australasian Hydrographic Society, 2009; Warwick Funnell & Jeffrey Robertson, *Accounting by the First Public Company*, Routledge, 2013, p.89-95.

[8] 虞政平：《论早期特许公司——现代股份公司之渊源》，载《政法论坛》2000年第5期。

[9] Article 37 of 1602 Charter.

[10] Partecipant/ participant，直译为“参与者”，为方便理解，本文采意译。

[11] Article 28 of 1602 Charter.

[12] Article 10 of 1602 Charter.

[13] Article 16 of 1602 Charter.

[14] Oscar Gelderblom & Joost Jonker, *Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612*, 64 The Journal of Economic

者仅在其出资份额内承担有限责任。

不同之处则更能体现 VOC 投资者们的窘迫地位。首先，投资者事实上只有清算获益权，没有股息获益权。特许状第 7 条规定：“本联合公司自 1602 年起成立，并持续 21 年。每十年全面清算一次账户，届时所有投资者均可自由退出公司，并将其资本投资和任何盈余退还给他们”，这是投资者唯一的获利来源，投资者只有在十年之约到期时，才能收回股本与盈利。[15]其次，投资者对 VOC 没有控制权。投资者没有任何表决权，也不参与公司的管理人员选任，这是管理层与政府商议排除私人资本控制权的结果。最后，投资者对 VOC 没有知情权。只有十年期限终了，管理层才有义务披露该十年航期的公司会计账簿，而航期之间投资者没有对公司经营管理的知情权，这导致投资者无法了解到公司的具体运营状况，也无法得知管理层的表现效果。[16]这些权利义务的设定，使得 VOC 的投资者所为更接近现代的长线债权投资，而非股权投资。从某种意义上来说，VOC 作为一个大型公众公司（甚至可以说是上市公司），其治理结构保持了高度的两权分离。

2. 管理者

VOC 的管理者（Bewindhebbers/ managers），由各个省的商会（Kamers/ Chambers）确定，参与 VOC 的具体经营管理。实际上，这些管理者都是先前公司的管理者们。这其中，荷兰的各省商会在管理者选任中扮演了重要的角色。

VOC 的根据特许状，先前公司成为了 VOC 的组成部分，其所在各省的公司机构则演变成了商会。当时荷兰共有六个商会，分别坐落于阿姆斯特丹、泽兰、代尔夫特、鹿特丹、霍恩和恩克赫伊岑。[17]商会成了各省远航贸易的商业中心。其中，特许状的第 18 至 23 条分别规定了六个商会的现任管理者们，共 76 名，后来减少到 60 名，他们均为终身任命。[18]特许状第 24 至第 33 条规定了管理者的补充选任、名额分配、薪酬标准、管理义务等一系列事项。[19]而 27 条可谓是管理者义务的一般规定，它表述为：“管理者应虔诚庄严地宣誓，他们将稳健可靠地进行管理，保持良好和详尽的账目，并在提供资金或发展资金以装备船队或分配进口产品时不损害大多数投资者的利益。”[20]可见，各个商会的管理者才是真正经营管理 VOC 的人，他们高度接近现代公司的高级管理人员或者董事。但是，事实证明在缺乏惩戒措施下他们并没有合理履职。

管理者与国家的关系异常紧密。“在特许状颁发的前几天，荷兰王国根据阿姆斯特丹市的建议通过了一项决议，其中规定从三位候选人名单中进行选择的责任由相关城市的市长承担。阿姆斯特丹人认为，市长自然会对候选人的能力有可靠的了解。……这样做的结果是，各城市的行政长官与董事之间形成了一种亲密关系。党派、政治对立和阴谋的影响很容易渗透到董事会中。”[21]“因此，荷兰东印度公司的许多董事，同时也是市长、市议会成员或贵族家庭的成员（这些贵族家庭组成了地方或省级寡头统治阶层），也就不足为奇了。有些董事是荷兰省或泽兰省议会的成员。有时，董事甚至是本省在荷兰议会中的代表。”[22]与政

History 641 (2004). p.641-672.

[15] Article 7 of 1602 Charter. 尽管特许状第 17 条规定：“当销售进口产品的收入达到现金的百分之五时，应当向投资者分配。”但事实上这只是最终回报的预付款，投资者并无主动要求分红的权利。See Article 17 of 1602 Charter.

[16] Article 13 of 1602 Charter.

[17] Louisa Balk, Frans Van Dijk, et al., *The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)*, BRILL, 2007, p.15.

[18] Stefano Paolo Catelani, *Corporations and Their Governance between History and Practice*, 1 INT'L. IN-HOUSE COUNSEL J. 1 (2007), p.6.

[19] Article 24-33 of 1602 Charter.

[20] Article 27 of 1602 Charter.

[21] Louisa Balk, Frans Van Dijk, et al., *The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)*, BRILL, 2007, p.16-17.

[22] de Jongh, Matthijs, *Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625, Origins of*

治的高度勾连，预示着管理者并非纯粹的投资者利益代言人，后文中我们将看到由此造成的严重问题。

3. “十七人会议”

VOC 的“十七人会议”（Heren XVII）是 VOC 的最高决策机构，它由上文中的管理者推选组成。特许状第 2 条规定，“由上述商会选出的十七人（管理者）组成的机构应根据需要随时举行会议。阿姆斯特丹应提供 8 名成员，泽兰 4 名，马泽 2 名，同样北荷兰应有 2 名成员。第十七名成员将由泽兰、马泽和北荷兰省轮流提供。该委员会的事项应以多数票决定。”[23]该机构即“十七人会议”，依据特许状第 3 条，它设置的主要目的是“决定向东方派遣舰队的时间、舰队中船只的数量、舰队的装备方式以及与交通有关的其他事项。”[24]

“十七人会议”很好地调和了几十名管理者难以共同决策的困境。同时，这种代议制阻止了最重要和最强大的城市阿姆斯特丹在公司结构中占主导地位，同时允许较小的城市或省份行使权力，尤其是在摇摆投票的情况下。尽管如此，这个由十七人组成的理事会，被称为 collegium，有权做出集体决定。[25]

“十七人会议”同样与政治机关保持着密切联系。一方面，“十七人会议”与立法机关议会（Staten-Generaal/ State General）有着决议程序上的直接关联。特许状第 6 条规定：“如果会议中出现任何重大问题，而成员们无法达成共识，或他们自己反对，或他们的意见相互推翻，该问题将提交给我们（议会），由我们发表声明并做出决定，该决定将对有关各方具有约束力。”[26]这表明，议会对“十七人会议”的决议结果具有最终裁量权，VOC 的治理体系既没有资本民主，似乎也没有管理民主，而是一种专制型的结构。[27]作为最高决策机构的“十七人会议”仍要受到议会的钳制。

“十七人会议”内部设有多个专门委员会，对内对接各个商会的管理者与各省市的投资者们，对外对接巴达维亚的政治机关，[28]其管理结构如图所示：

Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.46.

[23] Article 2 of 1602 Charter.

[24] Article 3 of 1602 Charter.

[25] Winfried van den Muijsenbergh, *Corporate Governance: The Dutch Experience*, 16 Global Business & Development Law Journal 63 (2002). p.64.

[26] Article 6 of 1602 Charter.

[27] 参见夏小雄：《公司法的深层结构：从东印度公司到中国公司法》，载《交大法学》2023 年第 1 期。

[28] Batavia，印度尼西亚首都雅加达的旧称。

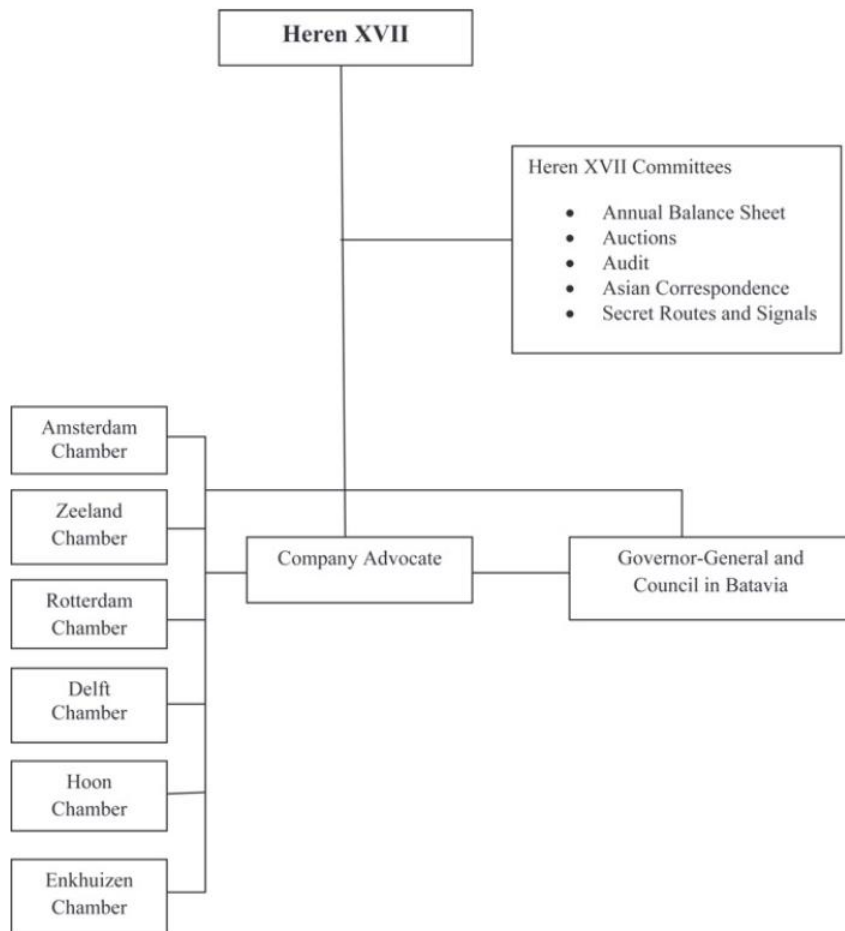


图 1[29]

二、第一特许状时期公司治理冲突及其表现

（一）管理者与投资者间的冲突

第一特许状时期（1602-1622），管理者们的表现不佳，令投资者们愤怒。由于缺乏惩戒机制，管理者们有恃无恐，通过各种方式中饱私囊，违反特许状规定，损害公司利益，进而损害投资者利益。管理者的不当行为，主要包括四个方面。

第一，拒绝提供会计账簿。按照特许状规定，每过十年，管理者必须进行会计披露，同时接受审计，这也是投资者了解并监督公司运行的唯一途径。1602-1622 之间，按照特许状，管理者需要再 1612 与 1622 两年分别披露前后十年的会计账簿，然而管理者两次均拒绝披露与审计。[30]

第二，自我交易。与投资者的低获益相比，管理者们的财富来得猛烈而突然，“就像一夜之间长出的蘑菇”。[31]管理者存在着大量的自我交易行为，经常以低价买入高价卖出本

[29] Warwick Funnell & Jeffrey Robertson, *Accounting by the First Public Company*, Routledge, 2013, p. 97.

[30] de Jongh, Matthijs, *Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625*, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.22-24.

[31] Nootwendich Discours, 13. 以下荷兰小册子原始文献均转引自 de Jongh, Matthijs, *Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625*, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.24. 这些原始文献均可以在 BRILL 网站 Dutch

应由公司买卖的货品，依靠窃取公司机会来敛财。面对投资者的控诉，管理者表示特许状没有禁止自我交易，所以“法无禁止即可为”。[32]

第三，信息不对称与内幕交易。前文已述及，由于投资者份额的可转让性，荷兰产生了股票交易市场。而这个股票市场最大的问题在于，“上市公司”完全没有正规的信息披露。“有时，他们会乐观地介绍公司的情况，诱使投资者购买股票。然后，他们又把情况说成很糟糕，以吓唬参加者，这样他们就能以低廉的价格购买股票，以便在到期日履行他们的空头义务。”[33]管理者们通过散布虚假信息来操纵股价，进而买入或抛售自己手里的股票，完成内幕交易获利。

第四，管理者薪酬不合理。根据特许状第 29 条，管理者将从去程运费中收取 1% 的佣金，并从回程货物所获利润中收取相同比例的佣金。第 29 条的本意可能在于，既要鼓励营业额扩大化，也要鼓励利润扩大化，所以以此设置管理者激励条款。然而，管理者们也循此逻辑，尽可能地购进航行设备，将船造得更大，花费成本更高，且明显超过航行所需限度，以换取更高的利润。[34]

（二）国家与投资者间的冲突

在谈论 VOC 内部治理问题时，最无法忽视的就是它公私合营的特殊性。除了管理者与投资者存在明显的利益冲突外，国家也与投资者之间存在利益冲突。从某种意义上来说，国家才是 VOC 真正的实际控制人。

首先，从公司经营性质而言，作为一个特许公司，VOC 并不是一家纯粹的私营企业，而是一种混合体，是“私营商业公司与公共责任的叠加”；所谓的特许状，并非投资者们合意订立的公司章程，而是“管理者和议会之间的契约”，投资者并非契约的当事人。[35]

其次，从公司机构设置而言，VOC 内部治理结构中充斥着公权力因素。“它（VOC）本质上是一个被赋予公共任务的私人公司的混合性质，即通过在亚洲建立殖民帝国来对西班牙进行海外战争。这一目标激发了一种以半公共机构为蓝本的治理结构，例如地方海军部委员会，该委员会从 16 世纪后期开始协调荷兰海军的活动；水务局，负责管理堤坝和排水系统；以及运行土地复垦项目的圩田委员会。因此，公司董事实际上面临着两个主要因素：股东和荷兰共和国最高政治机构议会。”[36]

最后，从公司控制权而言，国家有意剥夺了投资者的控制权。“在 VOC 特许状谈判中，公共当局也没有充分的理由将控制权授予投资者：一家将与葡萄牙人和西班牙人作战并建立殖民地的公司的公共利益很可能与主要追求利润最大化的私人投资者的利益相冲突。”[37]

归根结底，一个特许公司，它不可能完全用以代表资本的利益。这一切在其诞生之初就已决定：特许公司的组建、授权、人格，完全来自于王权天命——而非意思自治。为了完成掠夺东方的雄业，巩固海上霸主的地位，封建势力需要资本提供物质基础，有时给予一些必要的回馈以维持现状，但是一旦提及控制权，国王们则是不讲情面的。“他们（私人投资者们）被禁止接管公司的控制权，因为国家权力是不能出售的。历史上有许多国王负债累累，

Pamphlets Online 栏目中找到，参见 Dutch Pamphlets Online, BRILL, <https://primarysources.brillonline.com/browse/dutch-pamphlets-online?tocStart=4000>.

[32] de Jongh, Matthijs, *Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625*, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.24-27.

[33] Nootwendich Discours, 17.

[34] Korte Aenwysinge, 7.

[35] Oscar Gelderblom, Abe de Jong, and Joost Jonker, An Admiralty for Asia: Business Organization and the Evolution of Corporate Governance in the Dutch Republic, 1590–1640, in Jonathan G. S. Koppell, *Origins of Shareholder Advocacy*, Palgrave Macmillan, 2011, p.39.

[36] Jonathan G. S. Koppell, *Origins of Shareholder Advocacy*, Palgrave Macmillan, 2011. p.31.

[37] de Jongh, Matthijs, *Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625*, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.13.

但贷款人永远不可能成为国王。因此，国王安插的企业代理人享有广泛的管理自主权。”[38]

（三）冲突的集中表现：1621-1622“小册子”运动

“较长的存续期，加上董事的广泛权力、其他股东缺乏信息以及每次航行完成后得不到补偿，使荷兰东印度公司具有寡头性质，并造成了董事与股东之间的冲突，当时出版的批评性小册子也对此进行了描述。”[39]所谓“批评性的小册子”，是指投资者在1621-1622年期间，自费印刷并广而传之的小册子。这些小册子上原本是用来刊载政治或宗教主题的，但投资者们鉴于其广泛的传播属性，将自己对VOC治理制度的不满与诉求表达在了小册子里，并且奔走相告。一场舆论战已经展开了。

具体而言，例如，在1622年出版的《Korte aenwysinghe van de kleyne projten》（A brief explanation of the small profits, 对微薄利润的一个简要解释）小册子中，匿名作者批评管理者唯利是图，控诉管理者害怕接受审计、通过内幕交易牟利；《Nootwendich discours》（Necessary discourse, 必要论述）与《Tweede Nootwendiger Discours》（Second Necessary discourse, 第二必要论述）两本小册子批评管理者拖延审计、佣金制度不合理、管理者自我交易行为猖獗。[40]这些小册子大多还表达出投资者对自身权利的呼吁，例如呼吁增加投资者控制权（表现为管理者选举权）、知情权。同时，很多投资者也主张VOC能做到政企分离。

这些小册子很快受到了VOC管理层与政府当局的高度重视。出于对封建势力的维护，管理层与政府当局严厉地批评这种做法，荷兰（Holland）省府甚至发布了一个公告称：“董事的个人、股份和账目以及整个公司的政策被许多谎言和诽谤所玷污，公司被无端地、违背事实地大肆嘲笑。”省府认为，这是一种诽谤，一种臭名昭著的诽谤性、耸人听闻的诽谤小册子，并表示谁能指认作者或印刷者，将获得400盾的悬赏。[41]

但是，这些小册子的作者们并不因此畏惧斗争。他们在小册子的背后写下“in libera republica, liberas oportet esse linguas.”（In a free republic, speech should also be free, 在自由的共和国，语言也应该是自由的），反抗当局侵犯言论自由的行为；在封面上誊抄罗马诗人特伦蒂安努斯-莫鲁斯（Terentianus Maurus）的名言“Procapitu Lectoris, habent sua fata libelli.”（Books have a destiny that depends on the capacity of the reader, 书籍的命运取决于读者的能力），表达对禁止出版的不屑；在出版时间上标注“In’t Jaar Een-en-twintich, der Onghedane Rekeninge（The 21st year for which no accounts were rendered, 第21个没有账簿的年份）”，讽刺管理者拖延账簿披露的行为。[42]

三、第二特许状时期公司治理改革及其影响

（一）双层制的诞生：《1623年特许状》颁布

投资者们的斗争是有效的。“议会意识到，如果不对与会者的申诉进行处理，就会有破坏荷兰共和国政治和谐的风险。”[43]1622年12月12日，荷兰议会决定修订原特许状，颁布《1623年特许状》。在新修订的特许状中，投资者们的一系列要求被不同程度地满足，

[38] Alexander Schall, *Corporate Governance after the Death of the King the Origins of the Separation of Powers in Companies*, 8 European Company and Financial Law Review (2011). p.479.

[39] Stefano Paolo Catelani, *Corporations and Their Governance between History and Practice*, 1 INT'L IN-HOUSE COUNSEL J. 1 (2007), p.5.

[40] Lodewijk Petram, *Angry Shareholders*, in L. Petram, L. Richards & L. Richards eds., *The World's First Stock Exchange*, Columbia University Press, 2014, p.72-73.

[41] Van Rees 1868, 157.

[42] de Jongh, Matthijs, *Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625, Origins of Shareholder Advocacy*, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.47-48.

[43] Warwick Funnell & Jeffrey Robertson, *Accounting by the First Public Company*, Routledge, 2013, p.157.

他们开始拥有了对公司的一定控制权，例如能够选举管理者。双层制就是在这里诞生的。[44] 以下简要介绍《1623 年特许状》的修订情况。

第一，明确规定了管理者的审计义务。“该特许状第 1 条确认仍将进行审计；审计报告将在‘敞开大门和窗户’的公开会议上提交给各州代表。”[45]

第二，规定了管理者的任职期限与任免流程，“主要投资者”（大额投资者）获得选举权与被选举权。获得被选举权意味着，投资者有权利摇身一变，成为管理者，直接参与公司经营管理的权利；获得选举权意味着，投资者有权利选举管理者，拥有了一定的公司控制权。“该宪章还规定，一些在任董事将按照复杂的轮换时间表退休。新任命的董事将在所有董事被替换三年后退休，三年后才有资格被重新任命（第 2 条）。根据新的《特许状》，在出现空缺的情况下，将召开参与人会议。然后，会议将指定一些主要参加者，允许他们与有关商会的其余董事一起提出任命提名（第 3 条）。提名必须获得多数票，且至少有三名候选人，均为主要参会者。省长或有关城市的市长随后做出任命。为防止任人唯亲，不再允许提名关系密切的董事。”[46]

第三，禁止管理者自我交易，明确管理者交付货物必须得到批准。“1623 年《特许状》还旨在通过规范董事与荷兰东印度公司的交易（第 6 条）等方式杜绝董事中饱私囊的现象。董事们只有在获得荷兰议会、相关省份的省议会或城市地方官批准后，才被允许交付货物。董事只有在货物有固定价格或在公开拍卖会上购买的情况下才可以从公司购买货物。1623 年的特许状禁止给予折扣或延期付款。”[47]

第四，修改了管理者的薪酬结构。“调整后，董事们将共同获得利润的 1%。这样，薪酬不再部分取决于船舶装备的价值。从 1647 年起，董事只能获得固定的报酬。”[48]

第五，新增“九人会议”（Heren IX）机构。“九人会议”有权审查财务报表，监督“十七人会议”的行为，享有建议权，这个机构在事实上构成了 VOC 的监事会。至此，VOC 形成了“投资者—‘九人会议’—‘十七人会议’”的双层治理结构。”“董事受一个‘九人会议’（Heren IX）的监督，该委员会由来自不同商会的宣誓过的主要投资者组成。‘九人会议’审查年度资产负债表，并有权就董事或‘十七人会议’的重要决定提出建议（第 5 条）。‘九人会议’的成员必须严格保密。这一监督机构应促进（主要）投资者的利益，而这些投资者与第一份特许状中的董事保持了一定距离。”[49]

第六，新增分红制度。“最后且同样重要的是，原则上每年应向参加者分配红利。”[50]

（二）双层制治理改革效果与后续影响

纸面上的改革是振聋发聩的，而实际上的表现却成效甚微。首先，投资者围绕着其他未实现或未明确的条款进一步争论，例如要求规范内幕交易、加强“九人会议”权力、厘清“九人会议”的任免制度。其中只有第一项很快得到了议会决议的认可，其余的则不了了之。[51]

[44] Groot Placaet-Boek I, column 537 et seq.; Roelevink 1983, no. 4712, 4714.

[45] de Jongh, Matthijs, Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.49.

[46] de Jongh, Matthijs, Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.49-50.

[47] de Jongh, Matthijs, Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.50.

[48] de Jongh, Matthijs, Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.50.

[49] de Jongh, Matthijs, Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.51.

[50] de Jongh, Matthijs, Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.51.

[51] de Jongh, Matthijs, Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.52-53.

其次，经修订的《特许状》中的一些条款未得到有效遵守。“例如，根据修订后的《特许状》，董事向荷兰东印度公司交付货物需要事先获得市政官等公共当局的批准。由于许多董事本身就是市政官，董事们可以像以前一样继续进行内幕交易。”[52]最后，有关审计，《1623 年特许状》中规定了主要投资者的审计权，而“解决的办法变成了拒绝允许查阅账簿、阿姆斯特丹董事拖延、文件明显丢失、议会告诫以及阿姆斯特丹董事拒绝听从议会指示等持续不断的故事。最后，在 1624 年，阿姆斯特丹董事干脆拿走了所有账簿，并表示现在已经提供了足够的账目，宣布此事结束。”[53]

不过再之后，投资者们激情的抗议如同昙花般消失了。原因简单而又荒诞：他们无须再为管理上的权利而奔波，因为他们有钱了。“股东抗议的沉默主要是因为错误的公司治理似乎并没有阻碍商业上的成功。正是在 1622 年，班达群岛被征服，荷兰东印度公司获得了肉豆蔻和肉豆蔻皮贸易的垄断权，随后几十年又获得了丁香和肉桂贸易的垄断权。此外，荷兰东印度公司还从亚洲内部贸易中获利颇丰，例如，1639 年起，荷兰东印度公司开始进入日本进行贸易活动。总之，丰厚的红利源源不断，股价也逐渐上涨。投资者都很满意。”

即使如此，《1623 年特许状》的颁布，及其前后的一系列事件，仍然被视为股东中心主义的首次表现。其首创的双层制的治理体系一直为荷兰公司法所承继，并协同后来的德国立法，持久且深远地影响了欧陆乃至全世界的公司法。

[52] de Jongh, Matthijs, Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.54.

[53] de Jongh, Matthijs, Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622-1625, Origins of Shareholder Advocacy, Palgrave Macmillan 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1496871>, p.54.

结语

四百年前，VOC 往返东西两个半球，收获的不只有香料、丝绸与财宝，还有公司治理的蓝本。四百年后，荷兰的公司治理中，单层制的地位已愈发显要（在官方的《荷兰公司治理准则》中，单层制已独立成章，这也印证了公司治理制度的国际融合趋势）[54]，但双层制仍然是主要的组成部分。不过，对 VOC 治理冲突的历史梳理可以尝试证明，双层制的起源，甚至于公司治理的起源，可能比我们想象的更早。毕竟，有人的地方就会有治理，有治理就会有冲突。制度可能是暂时的，而冲突则是永恒的。正如一个有关荷兰证券交易史的专业网站中所写道：“关于薪酬、监督质量和股东影响力的讨论，很早就已盛行。《Tweede Nootwendiger Discours》（Secound Necessary Discourse, 第二必要论述）中载明：1622 年，愤怒的荷兰东印度公司股东首次公开要求 Heren XVII 承担责任。如果你将这本著名的小册子（1622 年）与《荷兰公司治理准则》（2022 年）相比较，有一件事会变得很清楚：公司治理是一场永无休止的争辩。”[55]

[54] See Monitoring Committee, The Dutch Corporate Governance Code, updated on 20 December 2022, <https://www.mccg.nl/publicaties/codes/2022/12/20/corporate-governance-code-2022>.

[55] Corporate Governance Code, Exchange History NL, <https://www.beursgeschiedenis.nl/en/moment/corporate-governance-code/>.